

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 175 - 177/2531

นักโทษชาย ใจ สุวงศ์ กับพวก

โจทก์

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด

จำเลย

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด จำเลย

ทั้งสามสำนวน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสามสำนวนฎีกา มีทางชนะคดีโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 27 แกลงคัดค้าน (อันดับ 152)

คดีสามสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 18 เรียกโจทก์ในสำนวนที่สองว่า โจทก์ที่ 19 ถึงโจทก์ที่ 24 และเรียกโจทก์ในสำนวนที่สามว่า โจทก์ที่ 25 ถึงโจทก์ที่ 27 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินให้โจทก์ทั้งสามสำนวนเป็นเงิน 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2524 ซึ่งเป็นวันเกิดวินาศภัย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะโจทก์ที่ 17 ที่ 19 ถึงที่ 21 และโจทก์ที่ 26 ที่ 27 ให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินคนละ 10,000 บาท 23,300 บาท

22,800 บาท 23,500 บาท 32,520 บาท และ 33,310 บาท ตามลำดับดังกล่าว โดยให้เฉลี่ยตามส่วนมากน้อยกับโจทก์อื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากนี้ก็แก้คดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามสำนวนฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 150,149)

จำเลยทั้งสามสำนวนได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยทั้งสามสำนวนได้นำพันบัตรรัฐบาลจำนวน 2 ฉบับ รวมเป็นเงินจำนวน 413,000 บาท ของจำเลยมาวางเป็นหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 125,134)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าหากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 7 ปี นับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2524 มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าหากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 7 ปี นับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2524 มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุชาติ จิระชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ